



CITTÀ DI CAMPOBASSO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N.98

OGGETTO: GRADUAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEFINIZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO IN FAVORE DEL SEGRETARIO GENERALE, AI SENSI DEL CCNL DEL 23.02.2026. DETERMINAZIONI.

L'anno duemilaventisei il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 12:10 in Campobasso, nella Sede Comunale.

A seguito della convocazione disposta dalla Sindaca Marialuisa Forte si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Forte Marialuisa	Sindaca	Presente
Chierchia Bibiana	Assessore	Presente in videoconferenza
Cretella Simone	Assessore	Presente in videoconferenza
Maio Mimmo	Assessore	Presente in videoconferenza
Trivisonno Giuseppe	Vice Sindaco	Presente in videoconferenza
Fraracci Adele	Assessore	Presente in videoconferenza
Marcheggiani Angelo	Assessore	Presente in videoconferenza
Panichella Giuseppina	Assessore	Presente
Bucci Raffaele	Assessore	Assente

presenti num. 8 e assenti num. 1.

Con la partecipazione del Vice Segretario Generale del Comune Dirigente Nicola Sardella

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, invita la giunta alla trattazione dell'argomento in oggetto

Deliberazione Numero 98 del 29-04-2026

OGGETTO: GRADUAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEFINIZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO IN FAVORE DEL SEGRETARIO GENERALE, AI SENSI DEL CCNL DEL 23.02.2026. DETERMINAZIONI.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 97 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 il quale prevede che il comune abbia un Segretario Comunale titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali;

VISTO l'art. 99, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. il quale dispone che il Sindaco nomini il Segretario Comunale, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'Albo di sopra;

VISTO l'art. 99, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. il quale dispone che la nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato e che il Segretario Comunale cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del Sindaco, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo Segretario Comunale;

VISTO l'art. 99, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. il quale dispone che la nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del sindaco, decorsi i quali il Segretario Comunale è confermato;

RILEVATO che nei giorni 8 e 9 giugno 2024 si sono tenute le elezioni amministrative per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale;

RILEVATO che con verbale dell'Ufficio Centrale per l'Elezione del 25.6.2024 è stata proclamata eletta alla carica di Sindaco la Dott.ssa Marialuisa Forte;

PRESO ATTO CHE:

- con nota prot. n. 58905 del 19.8.2024 la Sindaca ha comunicato al Segretario comunale in carica la non conferma nella sede di segreteria del Comune di Campobasso ed il contestuale avvio del procedimento di nomina del nuovo Segretario comunale;

- con nota prot. n. 59038 del 20.8.2024, trasmessa all'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali presso il Ministero dell'Interno, è stata avviato il procedimento per la nomina del nuovo segretario comunale con contestuale richiesta di pubblicizzazione;

- con avviso n. 67 del 20.8.2024, avente scadenza 30.8.2024, il ministero dell'Interno – Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali ha pubblicizzato la vacanza della sede;

- con decreto sindacale n. 51 del 16.9.2024, la Sindaca, in esito all'esame delle 41 richieste di nomina pervenute entro il 30.8.2024, ha nominato la Dott.ssa Anna Maria Guglielmi quale candidata idonea a ricoprire la carica di Segretario Comunale presso il Comune di Campobasso;

- la Dott.ssa Anna Maria Guglielmi ha preso servizio quale Segretario Generale del Comune di Campobasso in data 23.9.2024;

VISTA la delibera di G.C. n. 246 del 17.10.2024 con cui sono stati approvati i *Criteri* di graduazione della retribuzione di posizione del Segretario Comunale (all. 1), elaborati ai sensi dell'art. 60 co. 2 del C.C.N.L. del 16.07.2024 in coerenza con la macrostruttura vigente all'epoca, dopo l'informativa alle OO.SS., con nota prot. 73867 del 09.10.2024, dello schema dei relativi *Criteri* senza che dalle stesse OO.SS. fosse stato richiesto il confronto;

DATO ATTO che con la stessa D.G.C. n. 246/2024 si procedeva ad approvare la graduazione della retribuzione di posizione del Segretario Comunale come riportato nell'allegato 2, costituente parte integrante e sostanziale della stessa deliberazione, da cui si desume che alla posizione in questione era attribuita la retribuzione annua massima di € 53.665,99, in continuità con la posizione retributiva del precedente Segretario Generale;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'Area Funzioni Locali per il triennio 2022-2024, sottoscritto in data 23.02.2026, con particolare riferimento agli articoli dal 34 al 40 i quali disciplinano il rapporto di lavoro dei Segretari comunali.

VISTO l'art. 38, comma 1, del CCNL del 23.02.2026 il quale dispone che la retribuzione di posizione del Segretario comunale di fascia A nominato in comuni capoluogo di provincia varia da un minimo di € 38.593,00 ad un massimo di € 56.668,99 annui lordi per tredici mensilità.

VISTO l'art. 38, comma 2, del CCNL del 23.02.2026 il quale dispone che gli enti determinino la retribuzione di posizione del Segretario comunale entro i valori di cui al comma 1, previo confronto ai sensi dell'art. 20, comma 1 lett. a), sulla base dei seguenti criteri di graduazione:

- a) *complessità e responsabilità delle funzioni di cui all'art. 101 del CCNL 17.12.2020 in relazione al contesto organizzativo;*
- b) *attribuzione di funzioni aggiuntive rispetto a quelle previste dalla legge incidenti sulle responsabilità interne ed esterne, ivi comprese quelle implicanti la partecipazione ad organismi o commissioni, nonché l'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;*
- c) *situazioni di oggettivo disagio del contesto ambientale, geografico ed organizzativo, anche connesse all'ubicazione della sede, a carenze di organico o a difficoltà socioeconomiche.*

VISTO l'art. 38, comma 3 del CCNL del 23.02.2026 recante: *"Nei comuni capoluogo e nelle province, diversi dagli enti di cui al comma 3-bis, la soglia massima della retribuzione di posizione di cui al comma 1 può essere autonomamente rideterminata, per tener conto dell'esercizio delle funzioni in presenza di strutture complesse, in misura non superiore al 15% ove sussista la relativa capacità di bilancio e nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017."*;

VISTO l'art. 38, comma 5, il quale dispone che *gli enti assicurano, altresì, che nel complessivo rispetto dell'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75/2017 la retribuzione di posizione non sia inferiore a quella stabilita nell'Ente per l'incarico dirigenziale più elevato in essere o, in assenza di dirigenti, a quella più elevata, stabilita nell'Ente, per il personale con incarico di elevata qualificazione.*

VISTO, altresì, l'art. 39 comma 2 -ter del CCNL del 23.02.2026 recante: *"La soglia massima di cui al comma 2 è elevata al 20%, fermi restando i limiti della propria capacità di spesa ed il rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, per i casi di seguito indicati limitatamente al periodo di svolgimento delle relative funzioni:*

1. segretari di enti con dirigenza di cui all'art. 38, commi 3 e 3-bis";

(omissis)

CONSIDERATO che in conseguenza della sottoscrizione del C.C.N.L. del 23.02.2026 si è reso necessario disciplinare in maniera organica anche il sistema di graduazione della posizione del Segretario Generale e attribuzione della relativa retribuzione;

VISTA la nota prot. n. 22052 del 24.03.2026 con la quale questa Amministrazione Comunale ha trasmesso alle Organizzazioni Sindacali, ai fini del confronto di cui all'art. 5 e all'art. 20, comma 1, lettera a) del CCNL del 23.02.2026, la bozza del *Regolamento per il sistema di graduazione delle Posizioni Dirigenziali e della Posizione del Segretario Generale* contenente, tra l'altro, i *Criteri di graduazione della posizione del Segretario Generale e relativa retribuzione*, come disciplinati negli artt. 6, 7 e 8;

VISTO l'art. 5, comma 2, del CCNL del 23.02.2026 il quale dispone che: *"il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, amministrazione e soggetti sindacali si incontrano se, entro 5 giorni lavorativi dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi anche singolarmente; l'incontro, se richiesto, deve comunque avvenire non oltre 10 giorni lavorativi dalla richiesta. ..."*.

DATO ATTO che, decorsi cinque giorni lavorativi dall'informativa, non sono pervenute né osservazioni né è stato richiesto il confronto, e, pertanto, la G.C. con deliberazione n. 78 del 01.04.2026 ha approvato il Regolamento per il sistema di graduazione delle Posizioni Dirigenziali e della Posizione del Segretario Generale, in sostituzione delle precedenti regolamentazioni;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 68 del 27.03.2026, di modifica della macrostruttura organizzativa dell'Ente in vigore dal 01.04.2026;

RITENUTO, alla luce:

- del nuovo C.C.N.L. del 23.02.2026 sopra richiamato;
- del nuovo *Regolamento* di graduazione della posizione anche del Segretario Generale approvato con D.G.C. n. 78/2026, in vigore dal 01.04.2026;
- della nuova Macrostruttura, approvata con D.G.C. n. 68/2026, in vigore dal 01.04.2026;

di dover procedere alla nuova graduazione della retribuzione di posizione del Segretario comunale sulla base dei nuovi Criteri;

VISTO l'art. 9 del nuovo *Regolamento per il sistema di graduazione delle Posizioni Dirigenziali e della Posizione del Segretario Generale* che affida al Nucleo Indipendente di Valutazione (NIV) l'applicazione della metodologia di valutazione con relativa proposta di graduazione della posizione del Segretario Generale, di cui la Giunta Comunale prende atto con apposito atto deliberativo;

VISTO il Verbale n. 5 del 09.04.2026 (All.1) del Nucleo Indipendente di Valutazione, in composizione ridotta, con il quale viene effettuata la proposta di graduazione della posizione del Segretario generale con **punteggio pari a 99**, secondo i parametri di cui allo schema riportato all'art. 6 del *Regolamento per il sistema di graduazione delle Posizioni Dirigenziali e della Posizione del Segretario Generale* approvato con D.G.C. n. 78 del 01.04.2026;

CONSIDERATO che il NIV, nel citato Verbale, prende atto dell'errore materiale nel calcolo del totale generale riportato nella tabella relativa ai parametri di graduazione della posizione di Segretario Generale (art. 6 del Regolamento), ove è indicato un punteggio complessivo pari a 100 anziché 103, precisando che il punteggio conseguito non incide sul procedimento di pesatura, atteso che lo stesso punteggio rientra comunque nell'ultima fascia di retribuzione di posizione prevista dal Regolamento (punteggio > 76);

PRESO ATTO, altresì, che con il succitato Verbale n. 5 del 09.04.2026 del NIV viene proposto di riconoscere alla posizione del Segretario Generale di Campobasso oltre al **punteggio pari a 99** anche il **Fattore Plus, di cui all'art. 8 del citato Regolamento, nella misura del 15%** *“in ragione della rilevante complessità dell'incarico, connessa alle funzioni di coordinamento generale dell'Ente, di sovrintendenza e impulso dell'attività dirigenziale, nonché di assistenza giuridico-amministrativa agli organi istituzionali e di garanzia della legittimità dell'azione amministrativa. La suddetta valutazione tiene altresì conto del ruolo strategico del Comune di Campobasso quale capoluogo di Regione ed ente capofila dell'ATS Medio Molise, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del CCNL Area Funzioni Locali, nonché della responsabilità di direzione di settori di particolare rilievo”*;

RITENUTO di dover procedere alla determinazione della **retribuzione di posizione in godimento al Segretario comunale nella misura annua lorda per tredici mensilità di € 65.169,34, a decorrere dal 01.04.2026**, data di entrata in vigore della nuova Macrostruttura, in ragione dell'attribuzione da parte del NIV del **punteggio pari a 99 e del Fattore Plus del 15%**, in ordine alla graduazione della posizione del **Segretario Generale del Comune di Campobasso**, come riportato nell'**All.2**, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO, altresì, di riconoscere ai sensi dell'**art. 39 comma 2-ter del CCNL** firmato il 23.02.2026 alla posizione del Segretario generale una **retribuzione di risultato**, correlata alla valutazione della performance, la quale dovrà tenere conto anche delle funzioni aggiuntive conferite, **per un importo pari al 20% del monte salari erogato al Segretario Generale nell'anno a cui è riferita la valutazione**, a carico del bilancio comunale e nei limiti della capacità di spesa dell'Ente e nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017;

VISTA la Deliberazione di Giunta comunale n. 97 del 29/04/2026 di Variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028, ai sensi dell'art. 175 co. 5 bis del D.Lgs. 267/2000;

RITENUTO opportuno individuare quale Dirigente firmatario del presente provvedimento il Vice Segretario Generale, dott. Nicola Sardella, in quanto – per ragioni di incompatibilità – il Segretario generale dell'Ente risulta direttamente interessato dal presente provvedimento;

VALUTATI gli aspetti sostanziali della presente deliberazione il Dirigente del Settore competente a rilasciare il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/00, dichiara che la stessa comporta riflessi diretti sul bilancio e sulla situazione economica e finanziaria dell'Ente;

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 59 del 09.03.2020 avente ad oggetto: “SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DI GIUNTA COMUNALE IN AUDIO CONFERENZA VIDEOCONFERENZA E/O TELECONFERENZA. APPROVAZIONE DI LINEE GUIDA”;

Con voti unanimi e palesi, espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

Per le ragioni sopra esposte che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. di rettificare, come riportato nell'**All.3** (evidenziato in verde) che ne forma parte integrante e sostanziale

sostanziale del presente atto, il totale dello schema riportato all'art. 6 del *Regolamento per il sistema di graduazione delle Posizioni Dirigenziali e della Posizione del Segretario Generale* approvato con D.G.C. n. 78 del 01.04.2026, nella parte in cui riporta erroneamente un punteggio complessivo pari a 100 anziché a 103, atteso che sia il punteggio 100 che il punteggio 103 non incide sul procedimento di pesatura, in quanto rientrano, comunque, nell'ultima fascia di retribuzione di posizione prevista dall'art. 7 dello stesso *Regolamento (punteggio > 76)*;

2. di prendere atto del Verbale n. 5 del 09.04.2026 del Nucleo Indipendente di Valutazione (**All.1**) con il quale viene effettuata la proposta di graduazione della posizione del Segretario generale con **punteggio pari a 99 e del Fattore Plus del 15%, rispettivamente secondo i parametri di cui allo schema riportato all'art. 6 e i criteri di cui all'art. 8 del Regolamento per il sistema di graduazione delle Posizioni Dirigenziali e della Posizione del Segretario Generale** approvato con D.G.C. n. 78 del 01.04.2026;
3. di approvare la suddetta proposta di graduazione della posizione del Segretario generale come da scheda ivi allegata (**All.2**) che ne forma parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché il Fattore Plus, di cui all'art. 8 del citato Regolamento, nella misura del 15% *“in ragione della rilevante complessità dell'incarico, connessa alle funzioni di coordinamento generale dell'Ente, di sovrintendenza e impulso dell'attività dirigenziale, nonché di assistenza giuridico-amministrativa agli organi istituzionali e di garanzia della legittimità dell'azione amministrativa. La suddetta valutazione tiene altresì conto del ruolo strategico del Comune di Campobasso quale capoluogo di Regione ed ente capofila dell'ATS Medio Molise, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del CCNL Area Funzioni Locali, nonché della responsabilità di direzione di settori di particolare rilievo”*;
4. di determinare la **retribuzione di posizione** in godimento al Segretario comunale nella misura annua lorda per tredici mensilità di **€ 65.169,34, a decorrere dal 01.04.2026**, in considerazione del **punteggio pari a 99**, in ordine alla graduazione della posizione del Segretario Generale, corrispondente alla terza fascia di graduazione della retribuzione di posizione, ai sensi dell'art. 7 del *Regolamento per il sistema di graduazione delle Posizioni Dirigenziali e della Posizione del Segretario Generale*, comprensiva, altresì, dell'incremento del **fattore plus nella misura del 15%**, attribuito ai sensi dell'art. 8 del citato *Regolamento*, come riportato nell'**All.2** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. di riconoscere ai sensi dell'art. 39 comma 2-ter del CCNL firmato il 23.02.2026 alla posizione del Segretario Generale una **retribuzione di risultato**, correlata alla valutazione della performance, la quale dovrà tenere conto anche delle funzioni aggiuntive conferite, **pari al 20% del monte salari erogato al Segretario Generale nell'anno a cui è riferita la valutazione**, a carico del bilancio comunale e nei limiti della capacità di spesa dell'Ente e nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017;
6. di trasmettere copia del presente atto alle Organizzazioni Sindacali ed al Settore Risorse Umane per il seguito di competenza;
7. di dichiarare, con separata ed unanime votazione palese, il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, stante l'urgenza di provvedere.

La seduta è tolta alle ore **12.48**

Il presente verbale viene sottoscritto con firma digitale.

La Sindaca
Marialuisa Forte

Il Vice Segretario Generale
Nicola Sardella